

๓.๓.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดนครนายก (ผู้ถูกฟ้องคดี) ในส่วนที่ให้ผู้ฟ้องคดีจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทำสัญญาค้ำประกัน เป็นเงินจำนวน ๓,๙๔๗,๙๕๐ บาท โดยอาศัยอำนาจตามอำนาจตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๓ วรรคหนึ่ง ของประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง เรื่อง กำหนดขั้นตอน หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแผนผัง โครงการ และวิธีการในการจัดสรรที่ดิน และการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง แผนผัง โครงการ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๔๕ นั้น ประกาศคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลางที่เกี่ยวข้อง มิได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะ อีกทั้งคำสั่งพิพาทออกโดยมติของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นรูปคณะกรรมการ จึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องยื่นอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๔ ประกอบกับมาตรา ๔๘ และมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีได้โดยมิต้องดำเนินการอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๗/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามซึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนม ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่อาศัยอำนาจตามมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒ มีคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๑๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ให้นายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยนครพนมพ้นจากตำแหน่ง นั้น โดยที่คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามพ้นจากตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีผลไปยังกรรมการมหาวิทยาลัยที่ถูกให้พ้นจากตำแหน่งเป็นรายบุคคล หากได้เป็นคำสั่งทางปกครองที่มีไปถึงสภามหาวิทยาลัยในลักษณะเป็นการวินิจฉัยชี้ขาด สั่งให้กระทำการ ยับยั้ง หรือยุติการดำเนินการของสถาบันอุดมศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๕๑ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาฯ แต่อย่างใด กรณีจึงไม่อาจนำหลักเกณฑ์การอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวที่กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยต้องอุทธรณ์ต่อคณะรัฐมนตรีมาใช้กับกรณีของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสามได้ และการอุทธรณ์คำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเป็นเรื่องเฉพาะบุคคล



ที่จะต้องดำเนินการด้วยตนเอง มิใช่หน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่จะต้องดำเนินการดังกล่าว แทนผู้รับคำสั่ง เมื่อคำสั่งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ ๑๐๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นคำสั่งที่ออกโดยรัฐมนตรี และไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอน อุตสาหกรรมภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะตามมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ดังนั้น คำสั่งทางปกครองที่ออกโดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในกรณีเช่นนี้จึงไม่จำต้องอุทธรณ์ก่อนนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสาม จึงไม่ต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุด ที่ คป.๙๓/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของคณะกรรมการ ก.ตร. เกี่ยวกับการอุทธรณ์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ที่ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ตามขั้นตอนและวิธีการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๕ แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ อันเป็นกฎหมายที่กำหนดขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากเป็นการยื่นอุทธรณ์เกินกำหนดระยะเวลา แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และโดยที่มติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เป็นการกระทำในรูปของคณะกรรมการที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายในเรื่องนี้ไว้ หากผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับมติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมที่จะนำเรื่องดังกล่าวมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ทันที เมื่อปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ส่วนผู้ฟ้องคดีจะยื่นคำอุทธรณ์เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาตามมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ หรือไม่ เป็นเรื่องที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่รับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณา ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ อันเป็นเงื่อนไขการฟ้องคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นจะต้องพิจารณาต่อไปว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง



แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในส่วนที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ซึ่งหากศาลพิจารณาแล้วเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพิจารณาในส่วนที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ อีกต่อไป แต่หากศาลเห็นว่ามติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลก็ชอบที่จะต้องพิจารณาในส่วนที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ดังกล่าว ในชั้นนี้คำฟ้องของผู้ฟ้องคดีในส่วนที่ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔ ที่ลงโทษไล่ผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่รับพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำฟ้องที่ศาลปกครองรับไว้เพื่อดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปได้ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๘๑/๒๕๖๓)

๓.๓.๓ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไป

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพัสดุ

กรณีฟ้องว่า การที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีประกาศประกวดราคาจ้าง เรื่อง บริการจ้างบำรุงรักษาลิฟต์และบันไดเลื่อน ในภาพรวมทั้งสถาบัน งบประมาณประจำปี ๒๕๖๓-๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากมีข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอราคาที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ฟ้องคดี ขอให้ศาลเพิกถอนประกาศประกวดราคาจ้างดังกล่าว นั้น โดยที่ประกาศประกวดราคาจ้างฉบับดังกล่าว มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามที่กฎหมายกำหนดก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองแต่อย่างใด (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๓๖๗/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า ปลัดกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการ ระดับต้น ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๒ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีคำขอให้ศาลเพิกถอนประกาศดังกล่าว นั้น ประกาศรับสมัครดังกล่าวมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป โดยมีได้มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แต่ประสงค์ให้ใช้บังคับสำหรับการรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภท อำนวยการ ระดับต้น ในครั้งนี้เพียงครั้งเดียว ประกาศดังกล่าวจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่มีลักษณะเป็นคำสั่งทางปกครองทั่วไป ซึ่งการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งทางปกครองทั่วไปนั้นไม่มี



กฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลปกครองได้โดยมีต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๙๑/๒๕๖๔)

๓.๓.๔ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีฟ้องว่า การตราพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ ตำบลท่าจั่ว อำเภอบรรพตพิสัย และตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ ตำบลสระแก้ว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นการกระทำที่ขัดต่อมาตรา ๓๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว นั้น โดยที่พระราชกฤษฎีกาพิพาทมีสภาพเป็นกฎ จึงเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถยื่นคำฟ้องได้โดยมีต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีต่อศาลปกครองตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟผ.๑/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องว่า สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖.๑ โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาด้วยตนเองต้องมีผู้รับรองเป็นคณาจารย์ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการออกข้อบังคับดังกล่าวเป็นการกระทำที่ไม่ชอบตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ อีกทั้งเป็นการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม เนื่องจากบุคคลภายนอกไม่รู้จักและคุ้นเคยกับคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และการรับรองผู้สมัคร โดยการแนบสำเนาบัตรประจำตัวและลงลายมือชื่อรับรองนั้น หากบุคคลที่ตนไม่ได้ลงลายมือชื่อรับรองให้ได้รับการสรรหา อาจเกิดผลร้ายต่อการปฏิบัติงานของผู้ลงลายมือชื่อนั้นในภายหลังอีกด้วย ประกอบกับประกาศให้เข้ารับใบสมัครระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ และกำหนดให้ยื่นใบสมัครวันที่ ๑๗ ถึงวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ มีเวลา ๗ วันทำการ



เป็นการสร้างภาระให้กับผู้สมัครเกินสมควรและสร้างขั้นตอนโดยไม่จำเป็น ขอให้ศาลเพิกถอนข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๖.๑ ในส่วนที่กำหนดให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาด้วยตนเองโดยต้องให้ผู้รับรองเป็นคณาจารย์ไม่น้อยกว่า ๕๐ คน และข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน นั้น เมื่อข้อบังคับดังกล่าวเป็นข้อบังคับที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป จึงเป็นกฎหมายมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เนื่องจากการฟ้องคดีขอให้เพิกถอนกฎเป็นกรณีที่ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะตามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีจึงสามารถฟ้องคดีนี้ต่อศาลได้ทันที (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คบ.๑๐๑/๒๕๖๔)

๓.๓.๕ กรณีที่กฎหมายเฉพาะกำหนดให้ฟ้องคดีโดยไม่ต้องยื่นอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๖ กรณีฟ้องโต้แย้งเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๓.๓.๗ กรณีหน่วยงานของรัฐฟ้องขอให้เจ้าหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด

กรณีกรมที่ดิน (ผู้ฟ้องคดี) ฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ ผู้ฟ้องคดี ปฏิบัติหน้าที่ในการรังวัดและพิสูจน์สอบสวนสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินเพื่อออก น.ส. ๓ ก. โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย จนเป็นเหตุให้ศาลมีคำพิพากษาให้เพิกถอน น.ส. ๓ ก. บางส่วน ทำให้นาย ส. ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิครอบครองในที่ดินตามเอกสาร น.ส. ๓ ก. ดังกล่าว ได้รับความเสียหายและนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง จนกระทั่งศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.๒๑/๒๕๖๒ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่นาย ส. ซึ่งผู้ฟ้องคดี ได้นำเงินตามคำพิพากษาจำนวน ๒๖๐,๒๑๕.๖๕ บาท ไปวางที่สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เพื่อชำระให้แก่ผู้เสียหายดังกล่าวแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ออกคำสั่งเรียกให้ ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่เพิกเฉย ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้อง

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหาย ไว้โดยเฉพาะ และไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดกำหนดให้ในกรณีที่มีการออกคำสั่งเรียกให้ เจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืนให้แก่หน่วยงานของรัฐแล้ว หน่วยงานของรัฐ จะต้องใช้มาตรการบังคับทางปกครองโดยการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิด และขายทอดตลาดเพื่อชำระเงินให้ครบถ้วนตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ก่อน จึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ ผู้ฟ้องคดี จึงสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คผ.๙/๒๕๖๔)

๔. ระยะเวลาการฟ้องคดี

๔.๑ ระยะเวลาการฟ้องคดีในกรณีเกี่ยวกับการฟ้องขอให้เพิกถอนกฎ คำสั่ง และ สั่งห้ามการกระทำ

๔.๑.๑ กรณีฟ้องเพิกถอนกฎ

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับภาษีอากรและค่าธรรมเนียม

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศกรมศุลกากร ที่ ๑๗/๒๕๖๑ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การยื่น การพิจารณา และการแจ้งผลการพิจารณาคำร้อง ขอลดราคาศุลกากร ถิ่นกำเนิดแห่งของ และพิกัตอัตราศุลกากร ล่วงหน้า ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ นั้น การฟ้องคดีในข้อหานี้ต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และประกาศ ดังกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อันเป็นวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาล



ในวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๒๖๐/๒๕๖๔)

(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดชอบอื่น

กรณีการฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่ตำบลท่าจี้ อำเภอบรรพตพิสัย และตำบลเนินขี้เหล็ก ตำบลบ้านไร่ ตำบลสระแก้ว ตำบลลาดยาว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ พ.ศ.๒๕๖๓ นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า พระราชกฤษฎีกานับตั้งกล่าวได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๔๖ ก ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยมาตรา ๒ แห่งพระราชกฤษฎีกานับนี้บัญญัติให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงการที่พระราชกฤษฎีกานับพิพาทมีผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่หรือผลประโยชน์ของผู้ฟ้องคดีอันเป็นเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยผู้ฟ้องคดีมีสิทธิฟ้องเพิกถอนพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีตกอยู่ในบังคับของพระราชกฤษฎีกาข้างต้น คือ ภายในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ฟผ.๑/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาสัตวแพทย์ โดยได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ จากโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๑ ซึ่งเดิมพระราชบัญญัติควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ที่ใช้บังคับในขณะนั้น ให้สิทธิแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิชาสัตวแพทย์ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ สามารถขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ ชั้นสองได้ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเป็นข้าราชการในสังกัดของกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการยกเว้นตามมาตรา ๔ (๑) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ให้เป็นผู้ประกอบการบำบัด

โรคสัตว์ในหน้าที่ราชการได้โดยไม่จำเป็นต้องขอรับใบอนุญาต ต่อมา แม้มีการใช้บังคับพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งยกเลิกพระราชบัญญัติควบคุมการบำบัดโรคสัตว์ฯ ก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็ยังคงได้รับการยกเว้นตามเดิมตามมาตรา ๒๙ (๔) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ฯ หลังจากนั้น คณะกรรมการสัตวแพทย์สภา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้ออกข้อบังคับสัตวแพทย์สภา ว่าด้วยการรับรองปริญญาในวิชาชีพการสัตวแพทย์ของสถาบันการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ มาใช้บังคับ มีผลทำให้เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสองซึ่งเกษียณอายุราชการในปัจจุบันแล้ว ไม่มีสิทธิสมัครเป็นสมาชิกของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และไม่มีสิทธิสมัครสอบขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการบำบัดโรคสัตว์ชั้นสองได้ ผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ออกข้อบังคับดังกล่าวโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อบังคับสัตวแพทย์สภาดังกล่าว นั้น โดยที่ข้อบังคับสัตวแพทย์สภานับพิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไปตามข้อ ๒ ของข้อบังคับดังกล่าว ซึ่งก็คือวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แม้ในขณะนั้นผู้ฟ้องคดีทั้งสองจะยังไม่เกษียณอายุราชการก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็รู้อยู่แล้วว่าอาจได้รับผลกระทบจากกฎดังกล่าวเมื่อตนทั้งสองเกษียณอายุราชการ ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีทั้งสองเห็นว่าข้อบังคับดังกล่าวในส่วนใดไม่ชอบด้วยกฎหมายอย่างไร ผู้ฟ้องคดีทั้งสองก็สามารถใช้สิทธิฟ้องเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนได้นับแต่วันดังกล่าวเป็นต้นมา กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เมื่อนับแต่วันดังกล่าวจนถึงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ อันเป็นวันยื่นฟ้องคดีนี้ เป็นเวลาเกินกว่าเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีแล้วตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๙๒/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๖ (๓) และ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถือปฏิบัติต่อสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มของผู้ฟ้องคดีทั้งสองสืบแต่ในอัตราเดียวกับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๓) (๔) ของระเบียบดังกล่าว นั้น โดยที่การฟ้องขอให้เพิกถอนกฎต้องฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งระเบียบฉบับพิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๙๘ ง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน



๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ โอนมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ โอนมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินก่อนที่จะระเบียบพิพาทจะมีผลใช้บังคับและอยู่ภายในบังคับของระเบียบดังกล่าว นับแต่วันที่ระเบียบพิพาทมีผลใช้บังคับ กรณีจึงเห็นได้ว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ย่อมรู้หรือควรรู้ถึงการมีอยู่และการมีผลใช้บังคับของระเบียบดังกล่าวตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว คือ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ จึงชอบที่จะยื่นฟ้องคดีนี้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ และผู้ฟ้องคดีที่ ๒ นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและพ้นกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔/๒๕๖๔)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่กำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้เป็นวันที่กฎหมายมีผลใช้บังคับ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับองค์กรวิชาชีพ

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบการวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ด้านเภสัชกรรมไทย ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการผลิตยาเพื่อยังชีพแบบพื้นบ้าน หรือการผลิตยาโดยสถานพยาบาลของรัฐ ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ หรือการใช้ตำราการแพทย์แผนไทย เพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เมื่อปรากฏว่าระเบียบกระทรวงสาธารณสุขฉบับพิพาท ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๑๑๘ ง เมื่อวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยข้อ ๒ ได้กำหนดให้ระเบียบนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ดังนั้น ระเบียบดังกล่าวจึงเริ่มมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันดังกล่าว การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓



จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๖๐/๒๕๖๔)

(๔) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่สิทธิถูกระงับอันเนื่องมาจากการบังคับตามกฎหมาย

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม

กรณีผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ และเป็นผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงหรือโทรทัศน์ที่ไม่ใช้คลื่นความถี่ฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนประกาศของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดี) เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และขอให้เพิกถอนข้อ ๖ ของประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้ออกประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การเผยแพร่กิจการโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไป ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดลำดับบริการโทรทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ ข้อ ๖ อันมีลักษณะเป็นกฎ และผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นผู้อยู่ในบังคับของกฎดังกล่าว ซึ่งการฟ้องคดีเกี่ยวกับการเพิกถอนประกาศดังกล่าวที่มีสภาพเป็นกฎนั้น จะต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งโดยทั่วไปกฎมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา บุคคลซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของกฎจะถือว่ารู้หรือควรรู้ถึงการมีอยู่และมีผลบังคับใช้ของกฎนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา อย่างไรก็ตามในขณะที่ยกฏประกาศในราชกิจจานุเบกษานั้น ไม่ได้หมายความว่า เหตุแห่งการฟ้องคดีจะเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันกับการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสมอไป เพราะข้อเท็จจริงในขณะที่มีการประกาศกฎในราชกิจจานุเบกษากับข้อเท็จจริงในเวลาต่อมาอาจแตกต่างกัน โดยในคดีนี้ข้อเท็จจริงในขณะที่มีการประกาศกฎในราชกิจจานุเบกษาปรากฏว่า มีช่องรายการที่เป็นหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปตามข้อ ๔ (๑) หรือช่องรายการฟรีทีวีในขณะนั้นให้บริการเพียง ๖ ช่อง ซึ่งขณะนั้นผู้ฟ้องคดีเห็นว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อประกอบกิจการของผู้ฟ้องคดี แต่ต่อมาปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงจำนวนช่องรายการในหมวดหมู่บริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไปหรือช่องรายการฟรีทีวีเพิ่มเป็น ๓๖ ช่อง ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า



จะมีผลต่อการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว เหตุแห่งการฟ้องคดีจึงถือว่าเกิดขึ้นนับแต่มีเหตุทางข้อเท็จจริงเปลี่ยนแปลงไปและมีผลต่อการปฏิบัติตามกฎ โดยเมื่อมีการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ระบบการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิทัลและมีการเพิ่มช่องรายการฟรีทีวีจาก ๖ ช่อง เป็น ๓๖ ช่อง เมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ กรณีถือว่า ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากประกาศดังกล่าว จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนับแต่วันดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีภายในเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๒๘/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนข้อ ๖ (๓) และ (๔) ของระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยให้มีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ให้กระทรวงการคลัง (ผู้ถูกฟ้องคดี) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถือปฏิบัติต่อสิทธิในการได้รับเงินเพิ่มของผู้ฟ้องคดีทั้งสิบเอ็ดในอัตราเดียวกับผู้มีคุณสมบัติตามข้อ ๖ (๓) (๔) ของระเบียบดังกล่าว นั้น โดยที่การฟ้องขอให้เพิกถอนกฎต้องฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๑ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ซึ่งระเบียบฉบับพิพาทได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๙๘ ง เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป คือ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้รับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ และได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการเมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ ต่อมา ได้กลับเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ โอนมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ โอนมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ โอนมารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดังนั้น วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันที่ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งข้าราชการ



ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผลใช้บังคับ จึงยังไม่อาจถือได้ว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เนื่องจากยังไม่ได้เข้ามาอยู่ภายในบังคับของระเบียบดังกล่าว แต่เมื่อต่อมาผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ได้เป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรณีจึงถือว่าผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ อยู่ภายในบังคับของระเบียบดังกล่าวแล้ว ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ย่อมต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้เข้ามาเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ จึงชอบที่จะยื่นฟ้องเพิกถอนกฎภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีแต่ละคนเข้ามาเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ผู้ฟ้องคดีที่ ๘ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ ต้องฟ้องคดีภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีที่ ๔ ได้กลับเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต้องฟ้องคดีภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้ฟ้องคดีที่ ๕ ต้องฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีที่ ๖ ต้องฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ และผู้ฟ้องคดีที่ ๗ ต้องฟ้องคดีภายในเก้าสิบวันและภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีที่ ๓ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๑๑ นำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔/๒๕๖๔)

๔.๑.๒ กรณีฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครอง

๑) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือร้องทุกข์

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม



(๒) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ตามคำสั่งเลขที่ ชม ๕๒๐๐๔/๑๙๕ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ (แบบ ค.๑๕) ให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนทั้งหมดของอาคารที่ไม่ได้ขออนุญาตก่อสร้างให้เสร็จภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓ ยื่นอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในวันเดียวกัน คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ในเขตเทศบาลและเขตราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในจังหวัดเชียงใหม่ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) จึงต้องวินิจฉัยอุทธรณ์และแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบอย่างช้าที่สุดภายในกำหนดเวลาหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้รับอุทธรณ์จากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ รวมกับระยะเวลาสิบวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องส่งอุทธรณ์ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว กรณีต้องถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดเจ็ดสิบวัน เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบชั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว ผู้ฟ้องคดีสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเจ็ดสิบวัน คือ วันที่เจ็ดสิบเอ็ด (ในกรณีนี้ คือ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓) เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้ว และเริ่มนับเป็นวันแรกที่ใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยต้องใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี กล่าวคือ ต้องยื่นฟ้องคดีภายในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓ โดยไม่ต้องรอผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๕/๒๕๖๔)



กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม (ผู้ถูกฟ้องคดี) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ จำหน่ายทะเบียนโรงงานของผู้ฟ้องคดี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าว นั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งจำหน่ายทะเบียนโรงงานของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้นำเรื่องดังกล่าวเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปีเมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ กรณีจึงถือได้ว่าวันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบหนังสือฉบับดังกล่าวอย่างช้าที่สุด คือ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิยื่นคำอุทธรณ์ได้อย่างช้าภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๑ และเมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อมาว่า ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทบทวนการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานที่พิพาท อันถือเป็นการดำเนินการอุทธรณ์คำสั่งที่พิพาทภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดตามมาตรา ๔๐ วรรคสอง ประกอบกับมาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว ซึ่งปรากฏตามสำเนาใบตอบรับไปรษณีย์ด่วนพิเศษว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับไว้เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีและผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องพิจารณาคำอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสือของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ได้มีหนังสือแจ้งเหตุจำเป็นต้องขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน จึงถือว่าวันที่ครบกำหนดหกสิบวันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการตามขั้นตอนก่อนนำคดีมาฟ้องต่อศาลตามมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันครบกำหนดหกสิบวัน กล่าวคือ ต้องยื่นฟ้องภายในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเป็นคดีนี้ต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คร.๑๔๑/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

กรณีฟ้องว่า การที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการหอพักโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์คำสั่งต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์



จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น โดยที่พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าพนักงานท้องถิ่น... มีคำสั่งในเรื่องการไม่ออกใบอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้... ถ้าผู้ที่ได้รับคำสั่งไม่พอใจคำสั่งดังกล่าว ผู้นั้นมีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง และมาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า การพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๖๖ ให้รัฐมนตรีพิจารณาโดยไม่ชักช้า จากบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จึงเป็นกรณีที่มีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายไว้โดยเฉพาะ แต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาในการพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จเมื่อใด ระยะเวลาอันสมควรจึงได้แก่ระยะเวลาเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ และต้องถือว่าวันถัดจากวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวัน คือ วันที่เก้าสิบเอ็ด เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีและเป็นวันแรกที่สามารถใช้สิทธิฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อรัฐมนตรีฯ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ รัฐมนตรีฯ จะต้องวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันที่ได้รับอุทธรณ์ คือ ภายในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เมื่อรัฐมนตรีฯ พิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายในวันดังกล่าว จึงถือว่าวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือความเสียหายครบขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว และถือว่าวันถัดจากวันครบกำหนดเก้าสิบวัน คือ วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีประกอบกิจการหอพัก โดยไม่ต้องรอคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของรัฐมนตรีฯ อีกต่อไป ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองภายในระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี คือ ภายในวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๐๘/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการศึกษา การศาสนา สังคม และวัฒนธรรม

กรณีฟ้องว่า อธิบดีกรมศิลปากร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ผู้ฟ้องคดีรับและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตออกจากเขตโบราณสถานวัดราชา (ร้าง) ขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น โดยที่พระราชบัญญัติ



โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๔ ไม่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการอุทธรณ์คำสั่งในกรณีนี้โดยเฉพาะ กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์จึงต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางมาปรับใช้ โดยอนุโลมตามนัยมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจึงชอบที่จะอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองภายในสิบห้าวันนับแต่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน และมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ได้บัญญัติกำหนดระยะเวลาการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองไว้เป็นการทั่วไปว่ามีกำหนดระยะเวลาไม่เกินหกสิบวันนับแต่วันที่เจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ หากมีเหตุจำเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาดังกล่าว กฎหมายกำหนดให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำหนดหกสิบวัน ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์จึงจะขยายออกไปอีกไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกำหนดหกสิบวัน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งคำสั่งพิพาทเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับหนังสืออุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่เห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี และมีหนังสือรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงวัฒนธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ในฐานะผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ตามกฎหมายกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๔๐) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๒ (๔) ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองได้รับคำอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ แต่ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีมีประเด็นที่ต้องพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายอย่างละเอียด ทำให้ไม่สามารถพิจารณาอุทธรณ์ภายในกำหนดสามสิบวันได้ กรณีจึงถือได้ว่าหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดังกล่าวเป็นการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จก่อนครบหกสิบวันนับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับคำอุทธรณ์ อันมีผลทำให้การพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปอีกสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนดตามมาตรา ๔๕ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ กรณีจึงต้องถือว่าวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวันเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายครบตามขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้แล้ว และสามารถใช้สิทธิฟ้องคดีได้ตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ โดยถือว่าวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็น



วันถัดจากวันที่ครบกำหนดเก้าสิบวันดังกล่าว เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี และเป็นวันแรกที่เริ่มใช้สิทธิฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีระงับและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างได้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องภายในเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว คือ ภายในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่ด้วยวันดังกล่าวตรงกับวันเสาร์ซึ่งเป็นวันหยุดทำการ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องยื่นฟ้องคดีต่อศาลภายในวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันที่หยุดทำการนั้นเป็นวันสุดท้ายของระยะเวลาตามมาตรา ๑๙๓/๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๐ จึงเป็นการฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาในการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๒๗๕/๒๕๖๓)

(๓) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าที่สุดในวันที่มีหนังสือถึงหน่วยงานทางปกครองเพื่อโต้แย้งคำสั่งทางปกครองพิพาท

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

๒) การฟ้องเพิกถอนคำสั่งทางปกครองที่ไม่ต้องอุทธรณ์ก่อนการฟ้องคดี

(๑) กรณีที่ถือว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตั้งแต่วันที่รู้ถึงความมีอยู่ของคำสั่งทางปกครอง

กรณีพิพาทเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสองฟ้องว่า การที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) โดยประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตให้แก่บริษัท ว. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าที่มีกำลังการผลิตติดตั้งเกินกว่า ๑๐ เมกะวัตต์ แต่ไม่เกิน ๑๕๐ เมกะวัตต์ มีกำหนด ๑๐ ปี (ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานลม) โดยไม่มีการศึกษาและประเมินผลกระทบด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนหรือชุมชน ไม่มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและชุมชนตามที่มาตรา ๕๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกำหนด อีกทั้ง ในการติดตั้งเสากังหันลมไม่ได้มีการเว้นระยะห่างให้ถูกต้องตามข้อ ๕ (๓) ของประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เรื่อง กำหนดระยะห่างที่ตั้งโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม และขนาดกำลังการผลิตติดตั้งสำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ จึงเป็นการออกใบอนุญาตที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการก่อสร้างและเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ ได้รับความเดือดร้อน



จากเสียงของต้นเสาและใบพัดกังหันลมตลอดเวลา ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนใบอนุญาตดังกล่าว นั้น โดยที่คดีนี้ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสองได้รู้หรือควรรู้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ได้ออกใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าฉบับพิพาทให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ซึ่งเป็นข้อพิพาทในคดีนี้เมื่อใด แต่เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสองรับในคำฟ้องว่า ภายหลังที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและเริ่มเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงของต้นเสาและใบพัดกังหันลม ผู้ฟ้องคดีที่ ๒ ถึงผู้ฟ้องคดีที่ ๘๒ จึงต้องรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีในวันที่เกิดเสียงดังจากใบพัดกังหันลมดังกล่าว ซึ่งจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองชั้นต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ และเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ วันเริ่มจ่ายไฟฟ้าย่อมต้องมีการใช้กังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าและทำให้เกิดเสียงดังตามที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสองกล่าวอ้างแล้ว กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสองรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีอย่างช้าในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งแปดสิบสองได้นำคดีนี้มายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงเป็นการยื่นคำฟ้องเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ คส.๑๔/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการพาณิชย์ การอุตสาหกรรม การเกษตร และสหกรณ์

กรณีฟ้องว่า คำสั่งของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่อนุมัติให้นาย ป. ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินและทำสัญญาเช่าที่ดินบริเวณสถานีท่าเรือน้อย อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาเช่ากับนาย ป. นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองมิใช่คู่กรณีในการพิจารณาทางปกครองก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าที่ดินกับนาย ป. ผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองจึงมิใช่ผู้อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนฟ้องคดีตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ เมื่อพิจารณาสัญญาเช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์เป็นการชั่วคราวที่บริเวณสถานีท่าเรือน้อย ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ให้เช่ากับนาย ป. ผู้เช่า เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้นาย ป. ได้รับสิทธิการเช่าที่ดินบริเวณสถานีท่าเรือน้อยตามสัญญาดังกล่าวมีกำหนดเวลา ๑ ปี และอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าทุกปีนับตั้งแต่วันที่ พ.ศ. ๒๕๕๙ ถึงปี พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทั้งสิบสองรับทราบว่



ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าที่ดินกับนาย ป. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ อันเป็นมูลเหตุในการฟ้องคดีนี้ในวันใด แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีรับทราบแต่เพียงว่านาย ป. ได้ชำระค่าเช่าให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงอาจรับทราบว่าการอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ได้อย่างเร็วที่สุดใน ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งเป็นวันที่ลงใบเสร็จรับเงินค่าเช่าประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นเพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งอนุมัติให้ต่อสัญญาเช่าที่ดินกับนาย ป. ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ จึงเป็นการยื่นฟ้องภายในกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ แล้ว (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๔๕/๒๕๖๓)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน

กรณีฟ้องว่า การที่ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ที่ดินแปลงเลขที่ ๘ ระหว่าง ส.ป.ก. ที่ ๔๘๓๘ II ๓๔๓๐ เนื้อที่ประมาณ ๒ งาน ๘๑ ตารางวา ที่ดินตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี ให้แก่นาย ช. เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นของผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลเพิกถอน ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของนาย ช. นั้น ในประเด็นพิพาทนี้ผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นคู่กรณีในการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ให้แก่นาย ช. ผู้ฟ้องคดีจึงมีต้องดำเนินการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อน อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นแบบคำร้องทั่วไปเพื่อคัดค้านการออก ส.ป.ก. ๔-๐๑ ของนาย ช. โดยอ้างว่า เป็นที่ดินของผู้ฟ้องคดีเพื่อขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีจึงถือว่าวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันดังกล่าว กล่าวคือ ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ จึงเป็นการฟ้องคดีที่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและอาคารชุด

กรณีฟ้องว่า เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี สาขาศรีราชา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ได้มีคำสั่งจัดแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ร. ตามใบทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ทะเบียนเลขที่ ๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว นั้น



คำสั่งจตแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ว. เป็นการใช้อำนาจของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ อันก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายแก่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร รวมทั้งบุคคลผู้มีรายชื่อเป็นคณะกรรมการตามทะเบียนดังกล่าว ในการเป็นผู้แทนของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในกิจการอันเกี่ยวกับบุคคลภายนอกตามมาตรา ๔๖ วรรคสองและวรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓ ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ของระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจตแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงเป็นคำสั่งทางปกครองตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิใช่คู่กรณีในการออกคำสั่งทางปกครอง ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อยู่ในบังคับที่จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนการฟ้องคดีโดยการยื่นหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวตามมาตรา ๔๒ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ประกอบกับมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ ผู้ฟ้องคดีจึงย่อมมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลได้ทันทีภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ ในการนี้ แม้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ อุทธรณ์โต้แย้งต่ออธิบดีกรมที่ดิน แต่การโต้แย้งดังกล่าวมิใช่การอุทธรณ์ตามที่กฎหมายกำหนด การที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้ดำเนินการจดทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรร ว. เป็นไปตามระเบียบกรมที่ดินว่าด้วยการจตแจ้งรายชื่อคณะกรรมการหมู่บ้านจัดสรรของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ และข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ว. แล้ว จึงเป็นเพียงการแจ้งผลการพิจารณาตามที่ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งเท่านั้น มิใช่คำวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิในการฟ้องคดีขึ้นใหม่ นับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาดังกล่าว ระยะเวลาในการฟ้องคดีนี้จึงมิได้เริ่มนับตั้งแต่เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือสำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีที่แจ้งผลการพิจารณาของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่อย่างใด เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ผู้ฟ้องคดีได้ตรวจสอบเอกสารที่นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ว. ยื่นขอจดทะเบียนแล้วพบความไม่ถูกต้องของเอกสารในการยื่นขอจดทะเบียน จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ โต้แย้งต่ออธิบดีกรมที่ดิน กรณีจึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีนี้อย่างช้าที่สุดในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ จึงเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีตามมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๕๒๖/๒๕๖๓)

